

1501678-97.2021.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Alexandre Conceição dos Santos
Comarca: Assis
Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
Data de Disponibilização: 29/07/2022

... expedido devido a denúncias de tráfico de drogas, ingressou na casa na companhia de outros policiais e, durante as buscas, não localizaram drogas, mas encontraram munições de armas de fogo.

A informante Vanda Vieira Lima, irmã do acusado, afirmou que, na ocasião, estava presente quando os policiais cumpriram o mandado de busca e apreensão e lhe mostraram "as balas". Não viu os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501678-97.2021.8.26.0047 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501678-97.2021.8.26.0047

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2179164/2021 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-ASSIS, 13369233 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-

ASSIS, 251/21/506 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-ASSIS, 2179164 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-ASSIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALMIR VIEIRA LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

VALMIR VIEIRA LIMA foi denunciado como incurso no artigo 12 da Lei 10.826/03, porque, no dia 15 de janeiro de 2021, no período da manhã, na Rua Ipiranga, nº 206, Vila Maria Izabel, nesta Cidade e Comarca de Assis, possuía e mantinha sob guarda, no interior de sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 06 (seis) cartuchos da marca AGUILA, do calibre nominal 9 mm, dotados de projétil encamisado, de ponta ogival; 02 (dois) cartuchos da marca SPEER, de calibre nominal 9 mm LUGER, dotados de projétil encamisado, de ponta ogival; 01 (um) cartucho da marca WIN, do calibre nominal 9 mm LUGER, dotado de projétil encamisado, de ponta ogival; 01 (um) cartucho da marca PMC, do calibre nominal 9 mm LUGER, dotado de projétil encamisado, de ponta ogival; 01 (um) cartucho sem marca aparente, de massa 5,13 gramas e medida de base de 6,93 mm, compatível com munições do calibre nominal .25; 02 (dois) cartuchos da marca AGUILA, do calibre nominal .25, dotados de projétil encamisado, de ponta ogival; 07 (sete) cartuchos da marca CBC, do calibre nominal .25, dotados de projétil de chumbo

encamisado, de ponta ogival; 01 (um) cartucho da marca FEDERAL, do calibre nominal .38 SPECIAL, dotado de projétil de chumbo encamisado, de ponta ogival; 03 (três) cartuchos da marca CBC, do calibre nominal .38 SPL, dotados de projétil de chumbo nu, de ponta ogival; 02 (dois) cartuchos da marca CBC, do calibre nominal 24 Gauge, com características de recarga, dotados de projétil de chumbo, todos íntegros.

A denúncia foi recebida (fl. 67), o réu foi citado (fl. 73) e apresentou defesa (fls. 84/86). Rejeitada esta, confirmou-se o recebimento da denúncia (fls. 88/89). Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu (fls. 151/152).

As partes se manifestaram em alegações finais. O Ministério Público pugnou pela procedência total da ação penal (fl. 156 - memoriais orais).

A Defesa requereu a improcedência, sustentando a atipicidade da conduta, alegando que as munições estavam no interior da residência, longe do alcance do réu, e não havia instrumento hábil próximo para que fosse utilizada (fls. 157/160).

II - Fundamentação

A ação penal é procedente.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 05/06), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 7) e pelo laudo pericial (fls. 12/16).

De fato, consoante testemunho do policial civil Leonardo Isaac Pelegrini da Silva, na época dos fatos trabalhava na DISE e, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido devido a denúncias de tráfico de drogas, ingressou na casa na companhia de outros policiais e, durante as buscas, não localizaram drogas, mas encontraram munições de armas de fogo.

A informante Vanda Vieira Lima, irmã do acusado, afirmou que, na ocasião, estava presente quando os policiais cumpriram o mandado de busca e apreensão e lhe mostraram "as balas". Não viu os policiais encontrarem as munições e nem sabe quantas eram ou se eram poucas ou muitas. Disse que o réu trabalha com construção e gosta de pescar e caçar nas horas vagas.

Interrogado, VALMIR confessou os fatos, explicando que achou as munições há cerca de 5(cinco) anos, enquanto estava caçando e as guardou em sua casa.

Como se vê, cabalmente demonstrada a posse das munições, as quais, conforme atestado no laudo pericial de fls. 12/16, encontravam-se aptas ao disparo. Nos exatos termos do laudo: "Os presentes cartuchos foram submetidos a teste e apresentaram-se eficazes para os fins a que se propõe".

Assim, demonstrada a hipótese fática descrita na denúncia, resta definir se a conduta demonstrada se amolda ou não ao tipo penal descrito no art. 12 da Lei 12.826/03.

Apesar dos bem lançados argumentos defensivos, reputo que a resposta a tal questão jurídica é positiva. Ou seja, o fato é típico.

Com efeito, apesar de o tipo penal descrever a conduta de "Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição", o que evidencia a tipicidade formal da conduta "possuir munição", não se pode desconsiderar que há muito a jurisprudência vem debatendo, ao que parece ainda sem consenso, se a posse de munição desacompanhada de arma de correspondente calibre configura crime.

Em importante e recente julgamento sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência em Recurso Especial de nº 1.856.980-SC, decidiu que munição desacompanhada da respectiva arma, pode ou não configurar o tipo penal, a depender das peculiaridades do caso, acentuando a quantidade de munição como um dos critérios a ser considerado, ao lado de outros, a exemplo do encontro ou não de drogas.

No acórdão supramencionado, foi trazido à colação o entendimento do Supremo Tribunal Federal, expendido no HC 154390, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, publicado no DJe de 7/04/18), onde se fixou que: "5. Na linha de precedentes, o porte ilegal de arma ou munições é crime de perigo abstrato, cuja consumação independe de demonstração de sua potencialidade lesiva. 6. A hipótese retratada autoriza a mitigação do referido entendimento, uma vez que a conduta do paciente de manter em sua posse uma única munição de fuzil(calibre 762), recebida, segundo a

sentença, de amigos que trabalharam no Exército, não tem o condão de gerar perigo para a sociedade, de modo a contundir o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora".

Assim, examinando-se esses e outros precedentes, constata-se que a jurisprudência tem firme entendimento de que o crime em questão é de perigo abstrato e prescinde de demonstração de perigo, mas, em casos excepcionais, tem procurado afastar o rigor dessa orientação.

Respeitado o bem lançado entendimento defensivo, considero que o caso em tela não se amolda à exceção jurisprudencial. Isso porque, conforme demonstrado no processo, foram apreendidas diversas munições, de diferentes calibres, de modo que a conduta configura fato típico, porquanto se subsume ao tipo penal descrito no art. 12 da Lei 10.826/03.

Dessa forma, considerando-se que o réu incidiu em fato típico (que se amolda ao art. 12 da Lei 10.826/03) e antijurídico, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, em análise às diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o sentenciado possui Maus antecedentes [processos 17318/2005 (roubo majorado) - fls. 58/59; 16120/2005 (posse irregular de arma de fogo) - fl. 59], de sorte que a reprimenda deve ser aumentada em 4/15. Desse modo, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 1 ano, 3 meses e 6 dias de detenção, além de 12 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes. Incide a atenuante da confissão, razão pela qual diminuo a reprimenda em 1/4 e, em observância à Súmula 231 do STJ, fixo a pena intermediária no mínimo legal, em 1 ano de detenção e 10 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torno definitiva a pena de 1 ano de detenção e 10 dias-multa.

III - Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu VALMIR VIEIRA LIMA ao cumprimento de 1 ano de detenção, além do pagamento de 10 dias-multa, por infração ao artigo 12 da Lei 10.826/03.

Regime inicial de cumprimento de pena: o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, pois o sentenciado ostenta Maus antecedentes.

Substituição por pena restritiva de direitos: apesar do reconhecimento de circunstância judicial desfavorável, caracterizada por Maus antecedentes, reputo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Isso porque, se a reincidência genérica por si só não obsta a substituição da pena (CP, art. 44, § 3º), a presença isolada de Maus antecedentes, decorrentes de crime de outra natureza, igualmente não poderá impedir tal benefício, que, no caso, revela-se socialmente recomendável. Diante disso, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, na forma estabelecida em sede de execução penal..

Prisão preventiva: não é caso de decretação, porquanto ausentes os pressupostos e fundamentos legais.

Após o trânsito em julgado:

1) Oficie-se o Cartório Eleitoral, para fim de suspensão dos direitos políticos do sentenciado (CF, art. 15, inc. III) e;

2) Intime-se o sentenciado para pagamento da pena de multa, atentando a z. serventia ao disposto nos artigos 479/480 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento CG nº 04/2020. Arbitro os honorários advocatícios no máximo estabelecido pela tabela do Convênio. Expeça-se certidão.

Dispensar o réu do pagamento das custas judiciais, observado, no mais, o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Oficie-se ao IIRGD.

P.R.I.C.

Assis, 27 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA